Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
1ª Vara Cível da Comarca de Serra Talhada

R CABO JOAQUIM DA MATA, S/N, Forum Dr. Clodoaldo Bezerra de Souza e Silva, TANCREDO NEVES, SERRA TALHADA - PE - CEP: 56909-115 - F:(87) 39293586

Processo nº 0001635-72.2025.8.17.3370

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO

S E N T E N Ç A

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO** ajuizou a presente ação civil pública contra o **ESTADO DE PERNAMBUCO**, alegando, em suma, que MÁRCIA CRISTINA DE LIMA foi diagnosticada com *"Tromboembolismo Pulmonar (TEP) - CID-10: I26.9"*, e, por isso, necessita fazer uso do medicamento Enoxaparina Sódica 80 mg. Ressalta que MÁRCIA CRISTINA DE LIMA e sua família não tem condições financeiras de arcar com os custos do tratamento. O *parquet* argumenta, ainda, que solicitou ao ESTADO DE PERNAMBUCO, em nome de MÁRCIA CRISTINA DE LIMA, o fornecimento do medicamento. Contudo, segundo a exordial, o pleito foi atendido, mas apenas em parte, pois o ente público teria limitado a dispensação ao período de três meses, soba a justificativa de necessidade de comprovação laboratorial da Síndrome Antifosfolipídica. O *parquet*, entretanto, defende que essa exigência não encontra respaldo no PCDT para a situação clínica da paciente. O Ministério Público requereu o deferimento de tutela de urgência para que o ente público demandado forneça desde logo os medicamentos ora pleiteados.

Com a petição inicial foram apresentados documentos.

No despacho de ID 204100025, determinou-se que fosse oficiado ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (e-NatJus), solicitando parecer técnico sobre o caso. Além disso, foi determinada a citação da parte adversa e a sua intimação para se manifestar a respeito do pedido antecipatório.

O ESTADO DE PERNAMBUCO apresentou manifestação sobre o pedido de deferimento de tutela de urgência (ID 204673316). Posteriormente, juntou contestação (ID 208078965), oportunidade em que defendeu, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, em síntese, sustentou a impossibilidade de atender ao pleito autoral.

Foi apresentada nota técnica pelo NatJus.

É o breve relato. **Decido**.

Cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento abreviado, nos termos do art. 355, I, do CPC, pois desnecessária a dilação probatória para a oferta da prestação jurisdicional.

Por oportuno, cabe esclarecer que *"Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas situações do art. 355 do CPC"* (Enunciado n° 27 da I Jornada de Direito Processual Civil realizado STJ/CJF).

Antes de adentrar no mérito do caso em debate, passo à análise da preliminar suscitada.

No RE 1.366.243 (tema 1.234) o STF definiu, quanto aos medicamentos **incorporados**, como é o caso da Enoxaparina Sódica, que *"A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão"*.

Nesse contexto, *"deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra"*:

"[...].

a) Grupo 1A do CEAF: Competência da **Justiça Federal** e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, **salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação**;

[...].”

Veja-se que, mesmo considerando que se trata de medicamento integrante do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) - o que atrairia a responsabilidade da UNIÃO e competência da Justiça Federal -, a **dispensação** do fármaco é de atribuição do ESTADO DE PERNAMBUCO, situação que **se enquadra na exceção** prevista pelo STF.

Portanto, **REJEITO** a preliminar de incompetência, pois não é necessário incluir a UNIÃO no polo passivo da demanda.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

Sem maiores delongas, esclareço, desde logo, que o pedido formulado na exordial deve ser julgado **procedente**.

Explico.

No caso *sub examine*, conforme os laudos médicos anexados, MÁRCIA CRISTINA DE LIMA ela sofre de *“Tromboembolismo Pulmonar (TEP) - CID-10: I26.9”* e precisa ser tratado(a) com o(s) medicamento(s) *“Enoxaparina Sódica 80 mg”*.

Registro, por oportuno, que de acordo com as informações apresentadas pelo NatJus, *“Enoxaparina Sódica 80 mg”* possui registro na AVISA, foi indicação em conformidade com a aprovada no registro e ainda é padronizado (fornecido pelo SUS).

Foi também esclarecido o seguinte:

“[...].

Considerando-se que a puérpera em questão apresenta critérios para inclusão no protocolo de uso de Enoxaparina determinado pela Conitec;

Considerando-se o evento de Tromboembolismo Pulmonar no Puerpério, segundo laudo de Tomografia Computadorizada de Tórax e relatórios médicos acostados aos autos;

Conclui-se que HÁ elementos técnicos que justifiquem o uso da medicação em DOSE PLENA para a requerente em questão.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco potencial de vida

[...].”

Outrossim, a discussão dos autos envolve o **tempo** de duração do tratamento e não a sua concessão inicial.

De fato, apesar de ter sido indicado o uso pelo período de 06 meses (ID 204094699 - Pág. 4), o ESTADO DE PERNAMBUCO somente autorizou a liberação do medicamento por 03 meses, por entender que o fornecimento de dosagem maior dependeria de comprovação laboratorial da Síndrome Antifosfolipídica (SAF).

No entanto, o NatJus reconheceu a necessidade de ***“uso da medicação em DOSE PLENA”***.

Finalmente, hei por bem apreciar o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado na exordial.

A análise do pedido de tutela provisória de urgência deve ser feita à luz do que dispõem os arts. 294 e seguintes do CPC, mormente, pelo esposado no art. 300 do mesmo diploma legal, que estabeleceu o regime geral das tutelas de urgência, senão vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Como se pode notar, com o CPC/2015, o Legislador unificou os pressupostos fundamentais para a concessão da tutela provisória de urgência, quis sejam, a **evidência da probabilidade do direito** (*fumus boni iuris*) e o **perigo da demora** (*periculum in mora*) ou, alternativamente, risco de **resultado o útil ao processo**.

O *fumus boni iuris* nada mais é do que a plausibilidade do direito alegado, ou seja, a existências de elementos suficientes capazes de firmar a convicção no sentido de que a pretensão da parte encontra respaldo legal e jurídico.

In casu, por todo o exposto nos parágrafos anteriores, **há plausibilidade do direito alegado** e o **perigo da demora**.

Assim, mostra-se de rigor o deferimento da tutela provisória de urgência.

Consigno, por fim, terem sido enfrentados todos os argumentos trazidos pelas partes capazes de influenciar na convicção do julgador, consoante art. 489, §1º, IV, do CPC. Aliás, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça[1] (file:///E:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/07%20-%20Julho/020725/Senten%C3%A7a.PRO.sa%C3%BAde.ENOXOPARINA%20S%C3%93DICA.TPU.DEFERE.doc#_ftn1) decidiu que *"[...]. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. [...]"*.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda para **JULGAR PROCEDENTE** o pedido formulado na petição inicial para **CONDENAR** o ESTADO DE PERNAMBUCO a fornecer a MÁRCIA CRISTINA DE LIMA o medicamento "Enoxaparina Sódica 80 mg", **na** forma e **tempo** receitado, ou seja, **pelo período de 3 (três) meses adicionais**.

Esclareço à parte autora que *"[...]. os itens se destinam ao **uso exclusivo** do paciente, conforme prescrição médica, devendo ser informado ao juízo qualquer alteração no tratamento ou interrupção da necessidade clínica. O paciente ou seu responsável legal responderá como depositário de bem público, sendo **orientado quanto à necessidade de prestação de contas quanto ao uso regular, à devolução de eventuais sobras e à guarda adequada dos produtos, sob pena de responsabilização nos termos da legislação vigente**"* (Enunciado nº 126 das Jornadas de Direito da Saúde).

Dessarte, com fulcro no art. 300 do CPC, **DEFIRO** o pedido de concessão de **tutela provisória de urgência antecipada** para determinar que o ESTADO DE PERNAMBUCO **forneça** a MÁRCIA CRISTINA DE LIMA, nos termos acima mencionados, o medicamento "**Enoxaparina Sódica 80 mg"**.

DEIXO de fixar multa cominatória como garantia de cumprimento desta decisão, pois a futura e eventual determinação de sequestro de dinheiro público é medida suficiente para assegurar a aquisição do bem de vida ora pleiteado. A propósito, as *astreintes* têm a natureza jurídica de medida coercitiva e, como tal, servem para compelir o devedor a satisfazer a obrigação imposta. Em outras palavras, o estabelecimento de multa cominatória objetiva o efetivo cumprimento da determinação judicial. Havendo, porém, uma medida coercitiva (bloqueio de verba) **mais ágil e eficaz** para atender a necessidade da parte autora, não se justifica a fixação de *astreintes*.

Atente-se o réu que, nos termos do art. 77, inciso IV, e § 2º, do CPC, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, além de eventuais sanções criminais, civis e processuais cabíveis, podendo ser aplicado, ainda, multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Observem as partes que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (art. 297, parágrafo único, e art. 519 do CPC).

Esclareço que a efetivação da tutela provisória deve observar as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença (art. 297, parágrafo único, e art. 519 do CPC), devendo, portanto, tramitar em autos apartados, especialmente a fim de evitar tumulto processual.

Isento o Estado de Pernambuco das custas processuais. Sem condenação em honorários, pois incabíveis em ação movida pelo Ministério Público.

Na forma do art. 496 do CPC, Súmula n° 490[2] (file:///E:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/07%20-%20Julho/020725/Senten%C3%A7a.PRO.sa%C3%BAde.ENOXOPARINA%20S%C3%93DICA.TPU.DEFERE.doc#_ftn2) do STJ e REsp 1101727/PR[3] (file:///E:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/07%20-%20Julho/020725/Senten%C3%A7a.PRO.sa%C3%BAde.ENOXOPARINA%20S%C3%93DICA.TPU.DEFERE.doc#_ftn3) (recurso repetitivo), tratando-se de sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, aguarde-se prazo para interposição de recurso voluntário e **REMETAM-SE** os autos em seguida ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se.

Em sendo interposto recurso de **APELAÇÃO**, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do Código de Processo Civil), sem necessidade de nova conclusão, nos termos do art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, **INTIME-SE** o(a) apelado(a) para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997 do CPC), **INTIME-SE** a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

Caso sejam apresentadas contrarrazões, em sendo suscitadas preliminares, **INTIME-SE** o apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, § 2º, do Código de Processo Civil, manifeste-se acerca das referidas questões.

Após o prazo, com ou sem resposta, *ex vi* do disposto no § 3º do art. 1.010 do CPC, **REMETAM-SE** os autos ao E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, independentemente do juízo de admissibilidade.

Depois de cumpridas todas as disposições contidas nesta sentença, sem novos requerimentos, **arquive-se**.

Serra Talhada/PE, data conforme registro da assinatura eletrônica.

Diógenes Portela Saboia Soares Torres
Juiz de Direito

---

[1] (file:///E:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/07%20-%20Julho/020725/Senten%C3%A7a.PRO.sa%C3%BAde.ENOXOPARINA%20S%C3%93DICA.TPU.DEFERE.doc#_ftnref
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

[2] (file:///E:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/07%20-%20Julho/020725/Senten%C3%A7a.PRO.sa%C3%BAde.ENOXOPARINA%20S%C3%93DICA.TPU.DEFERE.doc#_ftnref
"A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas"

[3] (file:///E:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2025/07%20-%20Julho/020725/Senten%C3%A7a.PRO.sa%C3%BAde.ENOXOPARINA%20S%C3%93DICA.TPU.DEFERE.doc#_ftnref
"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO. 1. É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º). 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil." (STJ, REsp 1101727/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2009, DJe 03/12/2009)